

QUYẾT ĐỊNH

Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 563-KL/TU ngày 22/5/2025;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 75/TTr-SXD ngày 06/4/2025, Văn bản số 2083/SXD-GT ngày 05/6/2025 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 607/BC-STP ngày 27/11/2024, Văn bản số 825/STP-VB&XLVPHC ngày 05/6/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Đường địa phương được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đường bộ năm 2024, bao gồm: đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn.
- Đường chính được quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Đường bộ năm 2024 là đường phục vụ giao thông chủ yếu trong khu vực, kết nối giao thông các khu vực, vùng.
- Đường nhánh được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đường bộ năm

2024 là đường nối với đường chính, có chức năng kết nối giao thông các khu vực hai bên đường chính; kết nối giao thông từ đường gom với đường chính thông qua nút giao.

4. Đường gom được quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Đường bộ năm 2024 là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô thị, công nghiệp, kinh tế, dân cư, thương mại - dịch vụ và các đường khác với đường chính hoặc với đường nhánh trước khi đầu nối với đường chính. Đường gom có thể là đường bên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đường bộ năm 2024.

5. Cơ quan quản lý đường bộ được quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Đường bộ năm 2024 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Người quản lý, sử dụng đường bộ được quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Đường bộ năm 2024 là chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác công trình đường bộ hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác công trình đường bộ.

Điều 4. Chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác

1. Trước khi đầu tư xây dựng nút giao mới, đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng nút giao: Trên cơ sở danh sách các vị trí đầu nối đường nhánh với đường tỉnh được phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu nối đường nhánh với đường tỉnh, chủ đầu tư nút giao tổ chức lập, gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích) đến Sở Xây dựng. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị (bản chính) theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác (bản chính), bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đầu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường tỉnh, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đầu nối, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất.

2. Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo

Quyết định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối có thời hạn 18 tháng, hết thời hạn nêu trên hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đầu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.

4. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế có đầu nối với đường tỉnh đang khai thác không phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao.

Điều 5. Cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác

1. Chủ đầu tư nút giao phải hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao theo các nội dung của văn bản chấp thuận, tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành và gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích) đến Sở Xây dựng. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị (bản chính) theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đầu nối (bản chính).

2. Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công nút giao đầu nối theo quy định tại mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không cấp phép thi công thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác:

a) Đối với nút giao đầu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối bằng tiến độ thực hiện dự án;

b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này,

thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đầu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác;

c) Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép thi công.

4. Nút giao đầu nối với đường tỉnh phải được cơ quan cấp phép thi công tổ chức nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

5. Chủ đầu tư nút giao chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình nút giao để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

6. Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định tại Điều này.

Điều 6. Chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác

1. Trước khi đầu tư xây dựng nút giao mới, đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng nút giao: Trên cơ sở danh sách các vị trí đầu nối đường nhánh với đường đô thị, đường huyện được phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu nối đường nhánh với đường đô thị, đường huyện, chủ đầu tư nút giao lập, gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích) đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị (bản chính) theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác (bản chính), bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đầu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường đô thị, đường huyện, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đầu nối, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối có thời hạn 18 tháng, hết thời hạn nêu trên hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đầu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.

4. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt thiết kế có đầu nối với đường đô thị, đường huyện không phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác.

Điều 7. Cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác

1. Chủ đầu tư nút giao phải hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao theo các nội dung của văn bản chấp thuận, tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành và gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích) đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị (bản chính) theo quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đầu nối (bản chính).

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đủ thành phần thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

b) Đối với hồ sơ nộp gián tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thì tiếp nhận, nếu không đủ, có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công nút giao đầu nối theo quy định tại mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không cấp phép thi công thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối với đường

đô thị, đường huyện đang khai thác:

a) Đối với nút giao đầu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối bằng tiến độ thực hiện dự án;

b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đầu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác;

c) Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép thi công.

4. Nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện phải được cơ quan cấp phép thi công tổ chức nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.

5. Chủ đầu tư nút giao chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình nút giao để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.

6. Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu đề xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định tại Điều này.

7. Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế có đầu nối vào đường đô thị, đường huyện không phải thực hiện bước đề nghị cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường đô thị, đường huyện đang khai thác.

Điều 8. Chấp thuận thiết kế nút giao và cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường xã, đường thôn đang khai thác

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân cấp huyện xem xét quy định việc chấp thuận thiết kế nút giao và cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường xã, đường thôn đang khai thác nhưng các nút giao đầu nối với đường xã, đường thôn phải đảm bảo phù hợp theo các quy hoạch xây dựng có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng điều kiện khai thác chung của tuyến đường chính.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: Sở Xây dựng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai Quyết định này. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cá nhân, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nội dung của Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cá nhân, tổ chức liên quan

a) Tổ chức thực hiện việc chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Quyết định này.

b) Chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao đối với đường địa phương đang khai thác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời việc điều chỉnh nâng cao an toàn giao thông nút giao (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông, người quản lý, sử dụng đường bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với nút giao đối với đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý theo đúng thẩm quyền quy định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2025.
2. Bãi bỏ Điều 16, Điều 17, Điều 18 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.
3. Bãi bỏ khoản 10, khoản 11, khoản 12 Điều 1 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành. / 

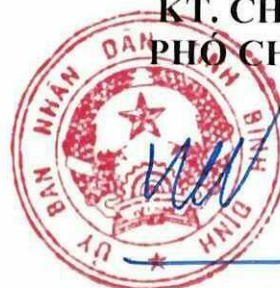
Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cục Kiểm tra VB và QL XLVPHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn DBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bình Định;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT Phục vụ HCC, K19: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng